

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3723/2537

นาย วิรัตน์ เต็ม ดวง
บริษัท บุญ รอด บรืวเวอร์รี่ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย แม้โจทก์จะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการรับบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย แต่เมื่อโจทก์เรียกและรับเงินจากผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย ทำให้เห็นได้ว่าโจทก์อาศัยตำแหน่งความเป็นลูกจ้างของจำเลยไปแอบอ้างผลประโยชน์จากบุคคลภายนอก ทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยจะต้องมีการวิ่งเต้นเสียเงินตอบแทนทำให้จำเลยเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชังเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ทั้งถือได้ว่าเป็นการประทุษร้ายข่มขู่บังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยอันเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยมิใช่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม และจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์อีกด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง และให้ชดใช้เงินค่าเสียหายให้โจทก์อัตราเดือนละ 10,750 บาท นับแต่วันที่โจทก์ถูกเลิกจ้างจนกว่าจำเลยจะรับกลับเข้าทำงาน หากเห็นว่าโจทก์กับจำเลยไม่อาจทำงานร่วมกันได้อีกต่อไป โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเป็นเงินเท่ากับค่าจ้างที่โจทก์ได้รับจากจำเลยจนเกษียณอายุรวมเป็นเงิน 3,215,500 บาท นอกจากนี้จำเลยมีระเบียบเกี่ยวกับเงินบำเหน็จที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานลูกจ้างที่ออกจากการงานโดยไม่มี ความผิดในอัตราเดือนสุดท้ายกับค่าครองชีพคูณด้วยระยะเวลาทำงาน โจทก์จึงมีสิทธิ ได้รับเงินจำนวน 107,150 บาท การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์มิได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้า จึงขอคิดสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน เป็นเงิน 10,715 บาท จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด โจทก์จึงขอเรียกเงินค่าชดเชยเท่ากับ อัตราค่าจ้าง 180 วันสุดท้ายเป็นเงิน 64,290 บาท รวมเป็นเงินที่โจทก์เรียกจาก จำเลยทั้งสิ้น 3,396,655 บาท และขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจากต้น เงินดังกล่าวนับแต่วันที่ถูกลเลิกจ้างเป็นต้นไป

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ เนื่องจากโจทก์ได้ร่วมมือกับพนักงาน ประจำหน่วยทะเบียนประวัติ และพนักงานแผนกอื่นหลายคนกระทำการโดยทุจริตในการรับบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของจำเลยโดยการเรียกและรับเงินจากผู้ อื่นเป็นค่าตอบแทน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์และนายสุพลกับพวกได้ร่วมกัน เรียกและรับเงินจากนายพรชัย จิมแป้น กับนายวันชัย จิมแป้น เป็นค่าตอบแทนใน การช่วยบุคคลทั้งสองเข้าเป็นลูกจ้างของจำเลย โจทก์มีหน้าที่ควบคุมการผลิตโชดา และน้ำดื่มไม่ได้มีหน้าที่ในการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างของบริษัทจำเลยการที่ โจทก์เรียกและรับเงินดังกล่าวจึงไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่แต่การกระทำของโจทก์

ยอมทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า การเข้าเป็นลูกจ้างของจำเลยต้องมีการเสียเงินตอบแทน ทำให้ภาพพจน์และชื่อเสียงของจำเลยเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังทำให้จำเลยได้รับความเสียหายเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยในข้อ 10.1.7 ที่กำหนดไว้ว่า พนักงานและลูกจ้างทุกคนจะต้องปฏิบัติงานหรือหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความสุจริตต้องไม่กระทำหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการใด ๆ อันเป็นการเสียหายต่อบริษัท การที่โจทก์ไม่มีหน้าที่รับสมัครคนเข้าทำงาน แต่ได้เรียกและรับเงินจากผู้สมัครนั้นเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อ 10.1.9 เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย อันเป็นกรณีร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 47(3) และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรและเป็นธรรม และจำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินบำเหน็จ พินาศหายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "เห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย แม้โจทก์จะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการรับบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยก็ตาม แต่การที่โจทก์เรียกและรับเงินจากนายพรชัยและนายวันชัยผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยทำให้เห็นได้ว่าโจทก์อาศัยตำแหน่งความเป็นลูกจ้างของจำเลยไปแอบอ้างผลประโยชน์จากบุคคลภายนอก ทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยจะต้องมีการวิ่งเต้นเสียเงินตอบแทนทำให้จำเลยเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง เป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ทั้งถือได้ว่าเป็นการประพฤติชั่วตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยและยังถือได้ว่าเป็นการ

ประพฤติผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยอันเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ จึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม และจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตลอดจนเงินบำเหน็จและดอกเบี้ยแก่โจทก์อีกด้วยทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยว่าด้วยวินัยและโทษทางวินัย ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นทุกข้อ"

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-ปรีชา ธนानันท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3723/2537 ที่หมายเหตุนี้ได้วินิจฉัยไว้หลายประเด็น คือ เรื่อง การทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 1. ทุจริตต่อหน้าที่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(1)บัญญัติว่า "ข้อ 47 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (1) ทุจริตต่อหน้าที่" หลักกฎหมายดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้ 1. ลูกจ้างกระทำการทุจริต คือ การ

แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น 2. โดยอาศัยที่ตนมีหน้าที่ในการ
ทุจริต คือ ลูกจ้างนั้นมีหน้าที่และอาศัยหน้าที่ในการทุจริต ตัวอย่าง นางสาว ก. เป็น
พนักงานการเงิน มีหน้าที่รับเงินต่าง ๆ จากลูกจ้างหรือบุคคลภายนอกแล้วนำส่ง
บริษัท นางสาว ก. รับเงินจากลูกจ้างแล้วยักยอกนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กรณีนี้
นางสาว ก. มีหน้าที่รับเงิน ได้อาศัยหน้าที่รับเงินจากลูกจ้าง แล้วเบียดบังเอาเงินที่รับ
ไว้นั้นเป็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง จึงมี
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3723/2537
ปรากฏว่าโจทก์ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการรับบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของ
จำเลย แต่โจทก์เรียกและรับเงินจากผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลย การที่
โจทก์เรียกและรับเงินจากผู้สมัครงานนั้น เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
สำหรับตนเอง ถือว่าเป็นการทุจริตแต่โจทก์ไม่มีหน้าที่ในการรับสมัครบุคคลเข้า
ทำงานกับจำเลย จึงมิใช่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 2. ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ
47(4)บัญญัติว่า "ข้อ 47 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณี
หนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ (4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง
ของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตัดเตือนเป็นหนังสือ
แล้ว ซึ่งหนังสือเตือนนั้นต้องมีผลบังคับไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้รับทราบ
หนังสือเตือนเว้นแต่กรณีร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตัดเตือน" หลักกฎหมายดังกล่าว
แบ่งการฝ่าฝืนเป็น 2 กรณี (4.1) กรณีฝ่าฝืนร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้อง
ตัดเตือนก่อน กรณีใดถือว่าฝ่าฝืนร้ายแรงให้พิจารณาจากลักษณะการฝ่าฝืนและ
ผลเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนเป็นกรณี ๆ ไป (4.2) กรณีฝ่าฝืนไม่ร้ายแรง นายจ้าง
ต้องตัดเตือนเป็นหนังสือแล้วลูกจ้างทำผิดซ้ำคำเตือน ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
นับแต่วันที่ลูกจ้างรับทราบหนังสือเตือน กรณีที่ถือว่าฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำ
สั่งของนายจ้างแบ่งเป็น 2 กรณี 1) กรณีฝ่าฝืนโดยตรง คือ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ

คำสั่งของนายจ้าง ได้ระบุข้อห้าม แต่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม ข้อต้องปฏิบัติดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนโดยตรง การระบุข้อห้าม ข้อต้องปฏิบัติอาจะระบุไว้โดยชัดแจ้ง หรือระบุไว้กว้าง ๆ ก็ได้ กรณีระบุไว้โดยตรง เช่น ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน ห้ามทะเลาะวิวาทในสถานที่ทำงาน เป็นต้น กรณีระบุไว้กว้าง ๆ เช่น ลูกจ้างต้องปฏิบัติงานหรือหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือลูกจ้างต้องไม่กระทำหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการใด ๆ อันเป็นการเสียหายต่อบริษัท เป็นต้น 2) กรณีฝ่าฝืนโดยอ้อม คือ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างมิได้ระบุเป็นข้อห้าม ข้อต้องปฏิบัติไว้ แต่ลูกจ้างอาศัยงานหรือกิจการของนายจ้างใช้ในการกระทำผิดหรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตัวอย่างที่ 1 นาย ก. ไม่มีหน้าที่รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน แต่เรียกและรับเงินจากบุคคลภายนอก เพื่อให้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัท กรณีดังกล่าวนี้ นาย ก. ได้อาศัยงานของนายจ้างในการเรียกและรับเงินให้เข้าทำงานเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของนายจ้าง ทั้ง ๆ ที่นายจ้างไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามไว้โดยตรง ตัวอย่างที่ 2 นาย ข. ตั้งวงแชร์ ชักชวนเพื่อน ๆ ในที่ทำงานมาเล่นแชร์แล้วนาย ข. ผิดสัญญาไม่จ่ายเงินค่าแชร์แก่เพื่อน ๆ กรณีดังกล่าวหากบริษัทซึ่งเป็นนายจ้างไม่มีระเบียบข้อบังคับห้ามเล่นแชร์ไว้ กรณีที่นาย ข. เล่นแชร์ไม่ถือว่าฝ่าฝืนระเบียบ และการเล่นแชร์แล้วมีการผิดสัญญาเล่นแชร์ เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้อาศัยงานของบริษัทในการผิดสัญญา นาย ข. ไม่ฝ่าฝืนระเบียบของบริษัท 3. เลิกจ้างไม่เป็นธรรม การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 นั้น คือ การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีสาเหตุหรือมีสาเหตุแต่ยังไม่จำเป็นหรือสมควรที่จะเลิกจ้าง ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3723/2537 ปรากฏว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยในกรณีร้ายแรงถือเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้าง จึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 4. สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์ได้ฝ่าฝืน

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยอย่างร้ายแรง ถือว่าเป็นการกระทำความผิด
อย่างร้ายแรง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 นายจ้างจึงไม่ต้อง
จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์